CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: VOLTRUCKS MECANICA ESPECIALIZADA DIESEL, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 34.907.235/0001-83, com sede em ROD BR 153 KM 52, SAO BENEDITO DA CAPELINHA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, neste ato representada por ELIANE CRISTINA BIZERRA JUNIOR, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF sob nº 399.895.178-43 e RG nº 48.908.119-8, telefones: 17-991925718 e 17-991894819, e-mails: VOLTRUCKSVOLVO@GMAIL.COM, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE";

E, de outro lado:

CONTRATADO: Posicionamento Digital LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.684.837/0001-84, com sede na Rua José Versolato, nº 111, Bloco B, Sala 3320, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09750-730, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. Lucas Negreiro dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 451.877.968-10, doravante denominada simplesmente "CONTRATADO";

As partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Inteligência Artificial, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E NATUREZA DOS SERVIÇOS

1.1. SISTEMA THOR

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, consistente no desenvolvimento, implementação e configuração técnica do Sistema THOR de Inteligência Artificial, constituindo obrigação de meio, não de resultado.

IMPORTANTE: O CONTRATADO compromete-se com o melhor esforço tecnológico para implementar as funcionalidades.

O sistema (Plano Profissional) será composto pelos seguintes agentes e ferramentas:

a) **Automação de Disparo (Outbound WhatsApp):** envio programado de mensagens para contatos fornecidos pelo contratante, visando prospecção e reativação de leads.

b) **SDR Automação (Inbound WhatsApp / Instagram):** qualificação de leads inbound via WhatsApp e Instagram, filtrando oportunidades e encaminhando para o time comercial.

c) **Follow-up (WhatsApp / Instagram):** acompanhamento automatizado de leads e clientes para nutrição, reativação ou lembrete de contatos.

d) **Pós-venda (WhatsApp):** relacionamento pós-venda, envio de mensagens para manutenção do relacionamento, solicitação de feedback e oferta de produtos/serviços.

e) **Levantamento de Leads:** identificação, coleta e enriquecimento de dados de potenciais clientes via plataformas públicas (ex.: Google Maps), filtrando conforme parâmetros definidos pelo contratante.

f) **CRM Krayin (Instalação e Configuração):** plataforma de gestão de clientes, pipeline e histórico, integrada aos agentes para centralizar informações de leads e clientes.

g) **Chatwoot Multi-Canal:** central de atendimento unificada para WhatsApp e Instagram, integrando todas as interações com leads e clientes em um único painel.

h) **Servidor Dedicado:** A infraestrutura (Servidor Dedicado, CRM Krayin, Chatwoot Multi-Canal) será configurada pelo CONTRATADO, mas não inclui manutenção contínua. Qualquer suporte técnico, monitoramento ou ajustes adicionais só estarão disponíveis mediante contratação da **mensalidade de manutenção opcional** (Cláusula 4.3).

i) **Agente de Checklist Automatizado (Upsell):** automatiza o checklist interno do CONTRATANTE e identifica oportunidades de upsell pós-venda, enviando alertas e relatórios conforme regras definidas.

1.2. INTEGRAÇÕES TÉCNICAS

O sistema incluirá as seguintes integrações técnicas:

a) WhatsApp API:

A integração poderá ocorrer via WhatsApp Business API oficial ou API não-oficial, conforme escolha e responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE. O CONTRATADO recomenda fortemente a utilização de um número secundário para mitigar riscos de bloqueios. O CONTRATADO empregará os melhores esforços técnicos para configurar e manter a estabilidade das integrações, porém não pode garantir a ausência de bloqueios, suspensões, alterações de políticas, instabilidades ou descontinuidade de serviços do WhatsApp, independentemente da API utilizada. O CONTRATANTE reconhece e aceita que tais situações fogem ao controle do CONTRATADO, assumindo integral responsabilidade por eventuais bloqueios ou suspensões, sem que isso gere direito a desconto, multa ou rescisão contratual.

b) Outras integrações:

O CONTRATADO se compromete a buscar soluções técnicas para sincronização e integração com o sistema ERP InfoTem, central de comunicação unificada (Chatwoot) e o sistema de CRM (Krayin). Na hipótese de a empresa fornecedora dos sistemas externos não disponibilizar integrações ou dados suficientes, o CONTRATADO envidará os melhores esforços técnicos para exportar informações e estruturar uma base própria, de modo a viabilizar o uso dos recursos contratados. O CONTRATANTE reconhece que a limitação ou ausência de integrações é circunstância alheia ao controle do CONTRATADO, não sendo possível a este assumir garantias absolutas sobre tais disponibilizações.

1.3. RECURSOS COMPLEMENTARES

a) Dashboard Visual de Métricas: Painel dinâmico com métricas de vendas, atendimentos e desempenho dos agentes.

b) CRM Krayin (Instalação e Configuração): CRM completo com pipeline, histórico e gestão de clientes.

c) Chatwoot Multi-Canal: Central de atendimento unificada (WhatsApp + Instagram).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LIMITAÇÕES

2.1. MÉTRICAS DE FUNCIONAMENTO TÉCNICO

O CONTRATADO empregará melhor esforço para atender às seguintes especificações:

a) Tempo de resposta: Sistema programado para processar e responder mensagens automaticamente, com tempos variáveis conforme carga de sistema, qualidade da conexão e disponibilidade de APIs de terceiros.

b) Capacidade: Sistema dimensionado para processar no mínimo 1.200 mensagens por mês por agente (ou conforme especificação de plano).

c) Processamento de agendamentos: Sistema programado para processar agendamentos padrão conforme regras definidas.

2.2. LIMITAÇÕES TÉCNICAS E DEPENDÊNCIAS EXTERNAS

a) Sistema depende integralmente de serviços de terceiros (WhatsApp API, Google, servidores de nuvem, provedores de internet).

b) Disponibilidade está sujeita a instabilidades de APIs externas, atualizações, manutenções programadas ou não programadas de terceiros.

c) Casos complexos serão direcionados para atendimento humano conforme programação.

d) Garantias de monitoramento contínuo, suporte a instabilidades e correções aplicam-se EXCLUSIVAMENTE mediante contratação da mensalidade de manutenção.

e) Sem mensalidade de manutenção, o sistema funcionará conforme implementado, mas SEM qualquer garantia de disponibilidade, suporte técnico ou correção de instabilidades.

f) Instabilidades, interrupções ou falhas de serviços de terceiros NÃO geram direito a desconto, multa, rescisão ou indenização contra o CONTRATADO.

g) O CONTRATADO não garante compatibilidade futura com versões de plataformas externas (WhatsApp, Instagram, ERP InfoTem) e quaisquer atualizações ou novas integrações podem gerar custos adicionais, ficando a cargo do CONTRATANTE decidir sobre implementação e pagamento de ajustes.

2.3. RESPONSABILIDADE POR CONTEÚDO E USO

IMPORTANTE: O CONTRATANTE reconhece que sistemas de Inteligência Artificial podem ocasionalmente gerar respostas inadequadas, imprecisas ou fora de contexto, sendo responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE supervisionar e validar todas as interações antes de aplicar qualquer orientação ou protocolo sugerido pelo sistema.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E CRONOGRAMA

3.1. PREVISÃO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO (8 Semanas)

a) Semana 1-2: Kick-off Estratégico, Setup da Infraestrutura (Servidores, Bancos de Dados) e Contas (Chatwoot, Krayin).

b) Semana 3-4: Desenvolvimento e Configuração dos Agentes Comerciais (Prospecção, SDR, Follow-up) e Integração (WhatsApp/Instagram).

c) Semana 5-6: Análise Técnica e Integração Crítica com o ERP InfoTem.

d) Semana 7: Desenvolvimento dos Agentes de Gestão (Pós-venda).

e) Semana 8: Fase de Testes (UAT), Treinamento da Equipe e Go-Live.

3.2. DEPENDÊNCIAS CRÍTICAS DO CONTRATANTE

Os prazos acima ficam CONDICIONADOS ao fornecimento tempestivo pelo CONTRATANTE de:

a) Credenciais de acesso completas aos sistemas existentes.

b) Base completa e organizada de dados de clientes.

c) Definição clara de protocolos e procedimentos.

d) Aprovação expressa dos templates de mensagens em até 3 dias úteis após apresentação.

e) Disponibilidade: CONTRATANTE ou representante designado deve participar de todas as reuniões agendadas para mapeamento de processos.

f) Validação e aprovação de configurações em até 2 dias úteis após apresentação.

3.3. SUSPENSÃO DE PRAZOS POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE

CLÁUSULA ESSENCIAL: Em caso de não cumprimento pelo CONTRATANTE de qualquer das obrigações do item 3.2, os prazos contratuais ficarão automaticamente suspensos até regularização, sem qualquer penalidade ao CONTRATADO.

Penalidades por atraso do CONTRATANTE:

a) Atraso superior a 20 dias úteis: taxa administrativa de 3% sobre o valor total do contrato pelo retrabalho causado.

b) Atraso superior a 30 dias úteis: direito de rescisão pelo CONTRATADO sem reembolso.

3.4. PERÍODO DE ESTABILIZAÇÃO

Após a implementação, haverá período de 60 dias para ajustes técnicos básicos sem custos adicionais. Este período inclui APENAS correções de funcionamento técnico básico, não incluindo monitoramento contínuo, suporte a instabilidades externas, alterações de escopo ou novos treinamentos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. INVESTIMENTO INICIAL (SETUP)

O investimento inicial referente ao presente contrato (Plano Profissional) é de R$ 12.940,00 (doze mil, novecentos e quarenta reais), a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

4.2. FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento total do projeto de implantação será dividido da seguinte forma:

4.2.1. ENTRADA

Valor de R$ 6.470,00 (seis mil, quatrocentos e setenta reais), a ser pago até o dia 31 de Outubro de 2025.

- **Forma de Pagamento:** O pagamento será realizado em **05 (cinco) parcelas de R$ 1.446,18** no cartão de crédito via Asaas (link de pagamento), totalizando R$ 7.230,91 (valor bruto com taxas de cartão e antecipação inclusas).
- **Dados para PIX (Alternativo):**
    - Banco Inter - 077
    - Razão Social: LUCAS NEGREIRO DOS SANTOS MARKETING
    - CNPJ: 41.684.837/0001-84
    - Agência: 0001
    - Conta: 12635608-4

4.2.2. PARCELA DE CONCLUSÃO

Valor de R$ 6.470,00 (seis mil, quatrocentos e setenta reais) com vencimento em 30 de Janeiro de 2026 (previsão após entrega técnica).

- Opção A: Pagamento à vista via PIX (mesmos dados bancários acima).
- Opção B: Parcelamento via cartão de crédito (sujeito a taxas).

4.3. MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO (SUPORTE CONTÍNUO ELOSCOPE)

a) 1.697,00 (mil seiscentos e noventa e sete reais) mensais.

b) Caráter: Opcional - CONTRATANTE decide se contrata.

c) Início: Pode iniciar a qualquer momento após aceite técnico, com previsão após o Go-Live (Semana 8).

d) Com mensalidade de manutenção inclui:

* Suporte Técnico Premium via WhatsApp (8h–18h) com escalação emergencial.

* Manutenção Especializada: 08 (oito) horas mensais inclusas para ajustes, otimizações e melhorias (não acumulativas).

* Acompanhamento Estratégico: Reuniões quinzenais de performance e planejamento.

* Relatórios Executivos de performance.

* Infraestrutura Completa: Servidor Dedicado, Banco de Dados e Backup Automatizado.

* Monitoramento Técnico 24/7.

* Horas Adicionais: R$ 200,00/hora.

e) Sem mensalidade de manutenção:

* Sistema funciona conforme implementado.

* Suporte técnico básico: até 2 horas no ano contratado.

* Atualizações críticas de segurança: inclusas no primeiro ano.

* Treinamentos adicionais: R$ 200/hora (ou valor vigente).

* Demais suportes: R$ 200/hora (ou valor vigente) com mínimo de 1 hora.

* É altamente recomendado que o CONTRATANTE designe pessoa técnica da equipe ou contrate profissional especializado para monitoramento e manutenção básica do sistema.

4.4. USO DE APIs EXTERNAS E CUSTOS VARIÁVEIS (Antiga 4.6)

a) O CONTRATADO poderá integrar o sistema THOR com APIs externas necessárias ao funcionamento das funcionalidades contratadas, tais como API do WhatsApp (oficial ou não oficial), API da OpenAI (ChatGPT), Google Cloud, entre outras.

b) O uso de APIs não oficiais ou alternativas será realizado sob total responsabilidade do CONTRATANTE, que reconhece os riscos inerentes de instabilidade, bloqueio ou descontinuidade de tais serviços, sem que isso gere qualquer direito a indenização, desconto ou reembolso.

c) As chaves de acesso (API keys) poderão ser de titularidade do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, conforme definido em documento técnico de implantação. Caso sejam de titularidade do CONTRATADO, este se compromete a utilizá-las exclusivamente para execução contratual, observando a confidencialidade e segurança previstas na LGPD.

d) Os custos das APIs externas (como créditos de uso do ChatGPT, API oficial do WhatsApp ou outros serviços de terceiros) não estão incluídos na mensalidade de manutenção, salvo expressa previsão contratual. Tais custos serão cobrados diretamente pelo fornecedor ao CONTRATANTE ou reembolsados mediante comprovante.

e) Caso o CONTRATANTE não contrate a mensalidade de suporte/manutenção, ficará integralmente responsável por:

* Custos de servidores (VPS);

* Pagamentos de APIs WhatsApp (não oficiais);

* Monitoramento, atualização e substituição de integrações.

f) Em caso de alteração de preços, políticas, ou descontinuidade de qualquer API de terceiro, o CONTRATADO se compromete a comunicar o CONTRATANTE e, quando tecnicamente viável, propor alternativas, não sendo obrigado a absorver os custos adicionais decorrentes de tais mudanças.

g) O CONTRATANTE reconhece que a integração com APIs de terceiros depende de fatores técnicos e comerciais fora do controle do CONTRATADO, e que a eventual indisponibilidade ou limitação desses serviços não caracteriza descumprimento contratual.

h) Alterações em versões ou atualizações de plataformas externas podem gerar necessidade de ajustes, integração adicional ou custos extras, não estando incluídas na mensalidade de manutenção ou valor inicial do contrato.

4.5. INADIMPLEMENTO (Antiga 4.5)

a) Em caso de atraso no pagamento, incidem automaticamente:

* Multa de 10% sobre o valor devido.

* Juros de 1% ao mês pro rata die.

* Correção monetária pelo IPCA.

* Suspensão imediata de todos os serviços após 10 dias de atraso.

b) Registro em órgãos de proteção ao crédito: O CONTRATANTE autoriza o registro de inadimplência em órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC e similares) após 10 dias de atraso no pagamento.

c) Vencimento antecipado: A inadimplência superior a 30 dias enseja o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas.

d) Confissão de dívida: O CONTRATANTE reconhece expressamente todos os valores deste contrato como dívida líquida, certa e exigível, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, podendo ser objeto de execução judicial direta em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS DO CONTRATANTE:

a) Fornecer TODAS as informações, dados e acessos necessários em até 5 dias úteis após solicitação.

b) Designar responsável técnico com disponibilidade adequada para acompanhamento integral do projeto.

c) OBRIGAÇÃO CRÍTICA: Disponibilizar tempo adequado próprio ou de equipe qualificada para participação em TODAS as reuniões de mapeamento, validação e treinamento.

d) Participar ativamente e comparecer pontualmente a todas as reuniões agendadas.

e) Aprovar templates, protocolos e configurações em prazos máximos estabelecidos.

f) Efetuar todos os pagamentos rigorosamente nos prazos estabelecidos.

g) Manter absoluto sigilo sobre metodologias e tecnologias do CONTRATADO.

h) Garantir conformidade legal de todas as informações fornecidas.

i) Manter permanentemente atualizado endereço eletrônico para comunicações.

j) Manter permanentemente atualizados e válidos no mínimo 2 endereços de contato (residencial e comercial) e 2 telefones funcionais, sob pena de rescisão e vencimento antecipado de todas as obrigações.

k) Reconhecer expressamente todos os valores deste contrato como dívida líquida, certa e exigível para fins de cobrança judicial ou extrajudicial.

5.2. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO

O descumprimento de qualquer obrigação do CONTRATANTE acarretará:

a) Suspensão automática dos prazos contratuais.

b) Taxa administrativa fixa de R$ 100,00 por reunião perdida ou ausência em aprovações agendadas.

c) Direito de rescisão pelo CONTRATADO com retenção de 50% dos valores pagos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a) Implementar o sistema conforme especificações técnicas e dentro de suas limitações.

b) Empregar melhor esforço para cumprir cronograma, respeitadas as dependências externas.

c) Prestar suporte técnico básico durante implementação e período de estabilização.

d) Manter confidencialidade dos dados do CONTRATANTE conforme LGPD.

e) Garantir funcionamento técnico inicial conforme métricas estabelecidas.

f) Fornecer treinamento básico para uso do sistema (1 sessão de até 2 horas).

g) Manter backup dos dados por período máximo de 30 dias após término contratual. O CONTRATANTE deve solicitar formalmente a exportação de seus dados antes do término do contrato, sendo integral responsabilidade do CONTRATANTE a preservação posterior dos dados.

h) O CONTRATANTE pode contratar backup estendido por período adicional mediante mensalidade específica (valor a consultar).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E CRITÉRIOS DE FUNCIONALIDADE

7.1. GARANTIA TÉCNICA LIMITADA

O CONTRATADO garante exclusivamente o funcionamento técnico básico do sistema conforme especificações da Cláusula Segunda, limitado às condições de terceiros.

7.2. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE FUNCIONALIDADE BÁSICA

O sistema será considerado em funcionamento técnico adequado quando:

a) Sistema envie e receba mensagens via WhatsApp API.

b) Agentes respondam a comandos básicos programados em prazo razoável (geralmente entre 30 segundos a 5 minutos em condições normais de operação).

c) Integração com CRM permita visualização de dados.

d) Dashboard exiba dados coletados pelo sistema.

e) Sistema processe comandos simples conforme regras pré-definidas.

IMPORTANTE sobre tempo de resposta: O prazo de resposta pode variar significativamente conforme carga do sistema, qualidade da conexão de internet, disponibilidade de APIs de terceiros e horários de pico. Tempos superiores a 5 minutos são considerados normais durante instabilidades externas ou manutenções de terceiros.

7.3. LIMITAÇÕES DE GARANTIA

a) Aspectos de qualidade, refinamento e personalização (NÃO reembolsáveis): Questões relacionadas à qualidade das respostas da IA, refinamentos de "personalidade", ajustes de tom, escolha de palavras, uso de emojis, estilo de comunicação ou demais preferências subjetivas que não impeçam o funcionamento técnico básico NÃO ensejam qualquer tipo de reembolso.

b) IMPORTANTE: O CONTRATANTE reconhece expressamente que:

* Inteligência Artificial opera de forma independente e direcionada, não sendo possível garantir 100% de conformidade com expectativas pessoais específicas.

* Respostas, palavras, emojis e estilo de comunicação podem variar sutilmente mesmo com treinamento direcionado.

* IA é tecnologia em constante evolução com comportamento não determinístico.

* Personalização completa conforme gosto individual específico não é tecnicamente garantido.

* Variações naturais da IA não constituem defeito ou falha do sistema.

c) Custos não reembolsáveis: Em qualquer modalidade de rescisão, o CONTRATANTE permanecerá responsável por custos de terceiros (APIs, servidores), taxas de configuração e despesas com certificados digitais.

7.4. REEMBOLSO PROPORCIONAL POR NÃO FUNCIONAMENTO TÉCNICO

a) Caso qualquer agente ou funcionalidade contratada não apresente funcionamento técnico básico, conforme critérios objetivos estabelecidos na Cláusula 7.2, mesmo após o prazo de Sessenta (60) dias de correção e estabilização, o CONTRATANTE terá direito ao reembolso do valor de cada agente, correspondendo à dedução para cobertura de custos técnicos e operacionais já incorridos.

b) Os valores considerados para efeito de cálculo do reembolso são:

- Agente de Automação de Disparo (Outbound WhatsApp): R$ 910,00 (novecentos e dez reais);
- Agente SDR Automação (Inbound WhatsApp / Instagram): R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais);
- Agente de Follow-up: R$ 1.092,00 (um mil e noventa e dois reais);
- Agente de Pós-venda: R$ 1.092,00 (um mil e noventa e dois reais);
- Dashboard Visual de Métricas: R$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais);
- CRM Krayin (instalação e configuração): R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais);
- Chatwoot Multi-Canal (WhatsApp + Instagram): R$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais);
- Checklist nova demanda: R$ 1.372,00 (um mil, trezentos e setenta e dois reais).

c) O reembolso será devido apenas após constatação conjunta e assinada por ambas as partes, mediante relatório técnico que comprove falha definitiva de funcionamento, após esgotadas as tentativas de correção.

d) Não será considerado “não funcionamento” situações decorrentes de lentidão temporária de APIs externas, variações de respostas da IA, instabilidades de rede, bloqueios no WhatsApp, falhas por uso incorreto do CONTRATANTE, ou suspensão de serviços de terceiros.

e) O reembolso, quando devido, será processado em até noventa (90) dias corridos após a assinatura do relatório técnico conjunto.

f) O CONTRATANTE reconhece que a retenção destina-se à cobertura de custos já realizados com setup técnico, integrações, servidores, horas de desenvolvimento e despesas operacionais do CONTRATADO.

7.5. SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO OU AGENTE

a) Em alternativa ao reembolso previsto na Cláusula 7.4, o CONTRATANTE poderá optar pela substituição do agente não funcional por outro agente ou módulo de valor equivalente ou inferior, sem custo adicional, desde que tecnicamente viável.

b) A solicitação de substituição deverá ocorrer durante o período de estabilização de noventa (90) dias previsto na Cláusula 3.4.

c) A escolha de substituição implica renúncia expressa ao direito de reembolso financeiro relativo ao agente substituído.

7.6. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE RESULTADO COMERCIAL

O CONTRATANTE reconhece expressamente que o sistema THOR constitui ferramenta de automação e apoio comercial, e que os resultados em vendas, captação de leads ou conversão dependem de fatores humanos e de mercado, não sendo garantidos pelo CONTRATADO.

A ausência de retorno financeiro, comercial ou de performance não caracteriza falha técnica, e não gera direito a desconto, reembolso, rescisão antecipada ou indenização.

CLÁUSULA OITAVA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE

8.1. LICENCIAMENTO LIMITADO

O CONTRATADO concede licença de uso não exclusiva e limitada da versão do sistema implementado, restrita ao uso empresarial do CONTRATANTE. Licença limitada à versão entregue, sem garantia de compatibilidade, atualização ou manutenção perpétua (salvo contratação de mensalidade).

8.2. PROPRIEDADE INTEGRAL DO CONTRATADO

O CONTRATADO mantém propriedade exclusiva e integral sobre códigos-fonte, metodologias, algoritmos, bases de conhecimento e todas as tecnologias proprietárias desenvolvidas.

8.3. CONFIDENCIALIDADE

Ambas as partes comprometem-se ao sigilo absoluto sobre informações confidenciais pelo prazo de 5 anos após término contratual, sob pena de multa de 50% do valor do contrato por violação.

8.4. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O CONTRATADO tratará os dados pessoais do CONTRATANTE para fins de execução contratual, comunicação e cumprimento de obrigações legais, em conformidade com a Lei 13.709/2018 (LGPD). O CONTRATANTE autoriza o tratamento de seus dados para essas finalidades.

8.5. USO NÃO EXCLUSIVO AUTORIZADO

O sistema e suas tecnologias podem ser adaptados e licenciados para outros clientes do CONTRATADO, respeitando-se a confidencialidade específica dos dados de cada cliente.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E ESTABILIDADE CONTRATUAL

9.1. PRAZO INICIAL

Este contrato tem vigência de 12 meses a partir da assinatura.

9.2. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Não havendo manifestação contrária expressa com 60 dias de antecedência, renova-se automaticamente por períodos iguais.

9.3. ESTABILIDADE DE VALORES

Os valores permanecerão inalterados pelo primeiro período de 12 meses. Após este prazo, reajustes seguirão exclusivamente o índice IPCA acumulado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO

Qualquer parte pode rescindir por inadimplemento da outra, mediante notificação prévia de 10 dias úteis para regularização.

10.2. RESCISÃO IMOTIVADA

Após aceite técnico, qualquer parte pode rescindir imotivadamente com 60 dias de antecedência, sem direito a reembolso de valores já pagos.

10.3. PERÍODO DE TRANSIÇÃO LIMITADO

Em caso de rescisão, as partes terão 30 dias para finalização de pendências básicas. Transferência de dados é responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIMITAÇÃO AMPLA DE RESPONSABILIDADE

11.1. LIMITAÇÃO RÍGIDA DE DANOS

A responsabilidade total do CONTRATADO por quaisquer danos, independente da causa, fica limitada rigorosamente ao valor efetivamente pago pelo CONTRATANTE nos 6 meses anteriores ao evento danoso.

11.2. EXCLUSÃO TOTAL DE DANOS INDIRETOS

O CONTRATADO não se responsabiliza, em hipótese alguma, por:

a) Danos indiretos, morais ou punitivos.

b) Lucros cessantes ou perda de oportunidades.

c) Perda de dados (responsabilidade do CONTRATANTE fazer backups).

d) Interrupção de negócios ou perda de clientes.

e) Danos reputacionais ou de imagem.

f) Multas ou penalidades de órgãos reguladores.

11.3. EXCEÇÕES LIMITADAS

Esta limitação não se aplica exclusivamente em casos de dolo direto e comprovado do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. FERRAMENTA DE APOIO - NÃO GARANTIA DE RESULTADOS

O sistema THOR constitui ferramenta tecnológica de apoio às atividades empresárial. O CONTRATADO:

a) Limita-se ao funcionamento técnico.

b) NÃO garante resultados financeiros, comerciais ou operacionais específicos.

c) NÃO substitui decisões, análises ou responsabilidades humanas.

d) Sistema é complementar, não substituto de processos humanos.

12.2. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AMPLIADOS

Nenhuma parte será responsável por descumprimento devido a:

a) Caso fortuito ou força maior.

b) Instabilidades de internet, energia elétrica ou telecomunicações.

c) Alterações de políticas de terceiros (WhatsApp, Google, etc.).

d) Ataques cibernéticos, vírus ou malwares.

e) Mudanças regulamentares ou legais supervenientes.

12.3. COMUNICAÇÕES OFICIAIS E DOMICÍLIO ELETRÔNICO

a) Todas as comunicações contratuais devem ser feitas exclusivamente por email para os endereços cadastrados, com confirmação de recebimento.

b) O endereço eletrônico informado pelo CONTRATANTE constitui domicílio eletrônico válido para todas as comunicações contratuais, extrajudiciais e para eventual citação judicial.

c) É obrigação do CONTRATANTE manter atualizados todos os dados de contato, sendo que a não atualização implicará em presunção de recebimento de todas as comunicações enviadas aos últimos contatos informados.

d) ACEITE TÁCITO: O silêncio do CONTRATANTE por 3 dias úteis após o envio de comunicação solicitando aprovação (templates, configurações, protocolos) será interpretado como aceite tácito da proposta apresentada.

12.4. MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS

Alterações só valem se formalizadas por escrito e assinadas por ambas as partes.

12.5. ASSINATURA DIGITAL E VALIDADE JURÍDICA

a) As partes concordam expressamente com a validade e eficácia jurídica da assinatura eletrônica (ex: D4Sign, Clicksign ou similar), conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

b) A assinatura digital possui a mesma validade e efeitos da assinatura manuscrita para todos os fins de direito, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

12.6. PREVALÊNCIA CONTRATUAL

Em caso de conflito entre este contrato e quaisquer outros documentos, propostas ou comunicações, prevalece este instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO E LEGISLAÇÃO

13.1. FORO ELEITO

Fica eleito o foro da comarca de São José do Rio Preto/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato.

13.2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplica-se integralmente a legislação brasileira, em especial o Código Civil. Considerando que ambas as partes são pessoas jurídicas atuando em suas atividades empresariais, este contrato caracteriza-se como relação B2B (business to business), não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, salvo vulnerabilidade técnica ou jurídica específica.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Local e Data: São José do Rio Preto/SP, 03 de Novembro de 2025

CONTRATANTE: Eliane Cristina Bizerra Junio - CPF: 399.895.178-43

CONTRATADO: Lucas Negreiro dos Santos - CPR: 451.877.968-10

TESTEMUNHAS:

1. Luana Carlos Roman - CPF: 466.467.208-00
2. Victor Igor Jacinto - CPF: 459.332.208-17